

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
חמד עמאר

5672/25/פ

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – מניעת טיפול רפואי למחבלים במערכת הבריאות הציבורית),

התשפ"ה–2025

תיקון סעיף 3 1. בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996¹, בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על כל אחד מאלה בכל הנוגע לטיפול רפואי במערכת הבריאות הציבורית בישראל :

(1) לוחם בלתי חוקי כמשמעותו בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב–2002² ;

(2) מי שעצור במעצר עד תום ההליכים, בשל אישום בביצוע עבירת טרור כהגדרתה בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016³ ;

(3) מי שמרצה עונש מאסר בשל עבירת טרור כאמור בפסקה (2) שהורשע בביצועה."

דברי הסבר

חוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996, במתכונתו הנוכחית, מבטיח זכות שווה לטיפול רפואי בהתאם לכל דין ובהתאם לתנאים ולהסדרים הנוהגים, מעת לעת, במערכת הבריאות בישראל. במציאות הביטחונית המורכבת של מדינת ישראל, ובפרט לאחר טבח כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023),

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

² ס"ח התשס"ב, עמ' 192.

³ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

מתעורר צורך מהותי לשקול, כנגד הזכות הבסיסית של כל אדם לקבלת טיפול רפואי, את החובה הלאומית להגן על אזרחי המדינה ורגשות הציבור.

אין לאפשר למחבלים שפעלו במודע כדי לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה, לקבל טיפול רפואי לצד אזרחים, ובפרט לצד אנשי כוחות הביטחון או נפגעים באירועי הטרור, בבתי החולים הציבוריים. לפי נתונים שעלו בדיון בוועדה לביטחון לאומי של הכנסת ביום ג' באדר התשפ"ה (3 במרץ 2025) מאז פרוץ המלחמה טופלו בבתי החולים הציבוריים בין 150 ל-250 מחבלים. חלקם קיבלו טיפולים שאינם מצילי חיים, על חשבון תורים קיימים, וקיבלו גישה מהירה לבדיקות יקרות, כגון MRI ו-CT, שאזרחים שומרי חוק ממתנינים להן זמן רב.

לפיכך, מוצע כי תוגבל הזכות לטיפול רפואי במערכת הבריאות הציבורית, לגבי מי שעצור עד תום ההליכים והוגש נגדו כתב אישום בגין עבירת טרור, אסיר שהורשע בעבירת טרור ולוחמים בלתי חוקיים. שכן, מי שבחר לסכן את חיי אזרחי מדינת ישראל – לא יכול לצפות לקבל טיפול רפואי במסגרת מערכת הבריאות הציבורית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באדר התשפ"ה (24.03.2025)